CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES CLOUDIASYS /AVENTIQUE 01.01.2024

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société **CLOUDIASYS SAS** immatriculée sous le numéro SIREN 880 572 326, domiciliée au 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN et représentée par son président Monsieur ZINE EDDINE ATIK né le 30 Janvier 1982 à EL BIAR et domicilié au 8 Avenue de la République, 93150 Le Blanc- Mesnil, (ci-après dénommée la « Apporteur »)

D'UNE PART

ET

La Société AVENTIQUE, société constituée en France dont le siège social est situé au BAT A APPT 22,52 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 78500 SARTROUVILLE sous le numéro 798 748133 R.C.S Versailles représentée par Djamel ZAHAL dûment habilitée aux fins des présentes (Dénommée le « Client »)

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

1. Objet

L'Apporteur d'affaires s'engage à fournir des affaires potentielles au Client. L'apport d'affaires concerne la mise en relation avec des prospects susceptibles d'intéresser le Client pour la conclusion de contrats commerciaux.

2. Rémunération et modalités de paiement

2.1 Commission

L'Apporteur sera rémunéré sous forme de commission, calculée en pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par les contrats conclus grâce à l'apport d'affaires. Le pourcentage de commission sera dans l'annexe au présent contrat.

2.2 Modalités de paiement

Les commissions dues à l'Apporteur seront payables à réception de la facture émise par l'Apporteur. La facturation intervient au terme de la prestation. Le Client s'engage à vérifier sous 10 jours ouvrés pour manifester son désaccord éventuel.

A l'expiration du délai de paiement, les factures de l'Apporteur seront considérées comme acceptées par le Client et vaudront reconnaissance de dette.

3. Délais d'exécution

Les parties devront respecter les délais convenus. Elles procéderont à des contrôles périodiques hebdomadaires, de manière à assurer le plein respect des délais convenus. Tout délai non respecté devra faire l'objet d'un constat immédiat. Les délais pourront être modifiés d'un commun accord écrit des parties.

4. Obligations de l'Apporteur

L'Apporteur s'engage à :

- Fournir au Client les coordonnées complètes des prospects intéressés.
- Ne pas conclure d'accords directement avec les prospects pour les affaires apportées dans le cadre du présent contrat.

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

5. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- Informer l'Apporteur de la conclusion de tout contrat avec les prospects fournis par l'Apporteur.
- Verser à l'Apporteur la commission convenue dans les délais impartis

6. Obligations communes aux parties

Les parties s'obligent réciproquement à faire preuve de la plus grande discrétion et confidentialité pour tout ce qui a trait à la conclusion et à l'exécution du présent contrat.

Les parties instruisent réciproquement leurs employés, mandataires et collaborateurs, afin que toutes les informations non officielles ou non publiques auxquelles ils accéderont dans le cadre du présent contrat soient traitées de manière strictement confidentielle, ne soient pas révélées à des tiers, ni publiées, en tout ou partie.

Les parties s'obligent réciproquement à ne pas embaucher, que ce soit pour elles-mêmes ou pour des tiers, les employés du cocontractant. Cette interdiction concerne aussi bien les employés participant directement à l'exécution des prestations qu'à tous les employés du cocontractant.

Les parties s'obligent réciproquement à trouver un accord écrit, préalablement à l'engagement d'employés ou autres du cocontractant ou à la demande de prestations de services, sous quelque forme que ce soit. Cet engagement réciproque des parties vaut pour toute la durée du contrat et s'étend sur une période échéant 15 mois après l'exécution des prestations convenues.

En cas de violation de cet engagement, la partie défaillante versera au cocontractant à titre de peine conventionnelle un montant immédiatement exigible équivalent au salaire annuel de la personne recrutée de manière déloyale. Ce montant ne pourra pas être supérieur à 50 KE. Toute prétention en dommages intérêts étant toutefois réservée.

7. Résiliation

7.1 Résiliation par Accord Mutuel

Les Parties peuvent convenir de résilier le présent contrat d'un commun accord.

7.2 Résiliation Unilatérale

Le contrat peut être résilié unilatéralement par l'une des Parties en cas de manquement grave de l'autre Partie à ses obligations contractuelles, après mise en demeure restée sans effet pendant 45 jours.

Les dispositions relatives au secret, à la responsabilité, au recrutement déloyal et aux droits de propriété demeurent valables en cas de résiliation anticipée du contrat pour une durée de 24 mois

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

8. Cession des droits et obligations

Les parties s'engagent à céder sans restriction aucune tous les droits et obligations découlant du présent contrat à tout ayant causé éventuel. Tout ou partie des droits et obligations découlant du présent contrat ne peut être cédé à des tiers qu'avec l'autorisation écrite et préalable du cocontractant.

9. Compensation

Toute compensation des prétentions avec celles de l'Apporteur d'affaire est exclue, sauf accord contraire et écrit des parties.

10. Conventions et annexes diverses

Toutes les annexes au présent contrat en forment partie intégrante. Dans la mesure où ces annexes n'en disposent pas autrement, les dispositions du présent contrat sont applicables aux parties.

Toutes les annexes au présent contrat ainsi que toutes les conventions ultérieures modifiant le présent contrat et/ou ses annexes doivent revêtir la forme écrite et être valablement signées par les parties.

Le présent contrat, de même que toutes les annexes et conventions ultérieures y relatives régissent les rapports entre les parties et l'emportent sur les informations échangées lors des pourparlers contractuels ainsi que sur toutes les divergences entre le Client et l'Apporteur d'affaire.

11. Maintien en vigueur du contrat

A supposer qu'une partie seulement du présent contrat, de l'une de ses annexes ou de toute convention ultérieure soit nulle et de nul effet, les autres clauses demeureraient en vigueur. Les parties s'engagent à déployer tous leurs efforts pour atteindre le but visé, nonobstant une telle nullité partielle.

12. Droit applicable, lieu d'exécution

Le présent contrat et ses annexes de même que toutes conventions et tous accords postérieurs sont soumis au droit français.

Le lieu d'exécution, le for de poursuite de même le for de toute procédure sont au domicile du Client.

Le Client a toutefois le droit d'intenter toute procédure devant le tribunal de Nanterre.

La société AVENTIQUE	La Société CLOUDIASYS
Djamel ZAHAL	Zine Eddine ATIK Président

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

ANNEXE N°1 : Conditions particulières

1. OBJET DE LA PRESTATION :

L'Apporteur d'affaires s'engage à fournir des affaires potentielles au Client. L'apport d'affaires concerne la mise en relation avec des prospects susceptibles d'intéresser le Client pour la conclusion de contrats commerciaux.

2. PRIX DE LA PRESTATION :

Le prix est fixé à un Taux Journalier Moyen (TJM) de 50 € par consultant.

3. MODALITES DE PAIEMENT :

Le règlement des prestations s'effectue à la réception de la facture. L'Apporteur enverra une facture soit sur un accord commun selon le nombre de jours effectués par le consultant, soit une facture mensuelle ou trimestrielle détaillant le nombre de jours travaillés chaque mois. Le paiement doit être effectué par virement bancaire.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU CONTRAT :

Le contrat commence le 01/01/2024 et se termine le 31/12/2024. Pendant cette période, le Client fournit les profils nécessaires selon les besoins du prospect. Toute modification ou prolongation du contrat doit être formalisée par écrit avant la date de fin.

Fait à SAINT-QUENTIN, le 02/01/2024

La société AVENTIQUE	La Société CLOUDIASYS
Djamel ZAHAL	Zine Eddine ATIK Président

**** Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé le… »***